ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ MINI APPS

Индивидуальный предприниматель Седунов Иван Дмитриевич, ИНН 470707617900, ОГРНИП 312470703000032 (далее — Исполнитель), адресует настоящую публичную оферту неопределённому кругу лиц (далее — Оферта) и предлагает заключить договор оказания услуг на изложенных ниже условиях.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Оферта — настоящий документ, размещённый в интерфейсе mini app Исполнителя и доступный по постоянной ссылке.

1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие условий Оферты путём совершения конклюдентных действий, прямо предусмотренных п. 3.2 Оферты.

1.3. Договор — договор оказания услуг между Исполнителем и Заказчиком, заключённый путём Акцепта Оферты. Договор состоит из Оферты, Счёта, Спецификации и Технического задания (ТЗ), являющихся его неотъемлемыми частями.

1.4. Заказчик — лицо, совершившее Акцепт. Заказчик, являющийся индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, подтверждает, что действует в предпринимательских целях, и к отношениям Сторон не применяется Закон РФ «О защите прав потребителей» (далее — ЗоЗПП), за исключением случаев, когда это прямо следует из закона.

1.5. Услуга — кастомная разработка и настройка mini app (Telegram mini application) на базе конструктора Puzzlebot в соответствии с ТЗ и Спецификацией, а также сопутствующие услуги (при наличии).

1.6. Результат — созданное и переданное Заказчику mini app (включая объект(ы), размещённые на платформе Puzzlebot), а также иные результаты, прямо указанные в ТЗ.

1.7. Спецификация — документ, фиксирующий индивидуальные параметры заказа: состав Услуг, пакет (полная передача / с поддержкой), стоимость, сроки, состав передаваемых прав.

1.8. ТЗ (Техническое задание) — документ, содержащий функциональные требования к Результату, критерии приёмки и перечень передаваемых компонентов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услугу, а Заказчик — принять и оплатить её в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Конкретный состав, объём, стоимость и сроки Услуги определяются Спецификацией и ТЗ, которые становятся неотъемлемой частью Договора с момента Акцепта.

2.3. Услуга носит характер кастомной разработки и настройки готовых блоков. Результат определяется исключительно согласованным ТЗ, а не устными пожеланиями или перепиской, если иное прямо не следует из ТЗ.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Оферта не подписывается Сторонами в виде единого документа. Она размещается в интерфейсе mini app и доступна по ссылке.

3.2. Акцептом Оферты является исключительно оплата Заказчиком Счёта, выставленного Исполнителем. Совершение иных действий (заполнение формы заявки, направление описания проекта, переписка) Акцептом не является и не влечёт возникновения обязательств Исполнителя по оказанию Услуги.

3.3. С момента поступления оплаты по Счёту Договор считается заключённым в письменной форме на условиях Оферты, Счёта, Спецификации и ТЗ.

3.4. В каждом Счёте Исполнитель указывает: «Оплата настоящего счёта означает акцепт публичной оферты, размещённой по ссылке: https://sivan2025.github.io/docs/contract.pdf». Спецификация и ТЗ прилагаются к Счёту и являются его неотъемлемой частью.

3.5. Заказчик обязан до оплаты Счёта ознакомиться с Офертой, Спецификацией и ТЗ и подтвердить согласие с ними. Оплата Счёта при наличии возражений не допускается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

· оказать Услугу в соответствии с ТЗ и Спецификацией;
· передать Результат в порядке, предусмотренном разделом 6 Оферты;
· обеспечить конфиденциальность и обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ и Политикой обработки персональных данных, размещённой в интерфейсе mini app.

4.2. Исполнитель вправе:

· привлекать третьих лиц для оказания Услуги, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком, за исключением случаев, прямо указанных в разделе 10 Оферты (Puzzlebot, Telegram);
· приостановить оказание Услуги при непредоставлении Заказчиком необходимых материалов, доступов или согласований;
· изменять Оферту в порядке, предусмотренном п. 11.4.

4.3. Заказчик обязуется:

· предоставить достоверные данные и своевременно предоставить материалы/доступы, необходимые для оказания Услуги;
· согласовать ТЗ до начала работ;
· принять Результат в порядке раздела 6 Оферты;
· оплатить Услугу в размере и сроки, установленные Счётом и Спецификацией.

4.4. Заказчик не вправе воспроизводить, копировать или использовать материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием Услуги, способами, не предусмотренными Договором, за исключением использования самого Результата в пределах переданных прав.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Стоимость Услуги определяется Счётом и Спецификацией.

5.2. Расчёты производятся в безналичном порядке. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счёт Исполнителя.

5.3. Стоимость доступа к Puzzlebot, включаемая в Счёт, является возмещением расходов Исполнителя на инфраструктуру. Она не является платой за услуги, оказываемые Исполнителем от своего имени, и не создаёт у Исполнителя обязанностей перед Заказчиком за работоспособность Puzzlebot (см. раздел 10).

5.4. Стоимость Услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке только в отношении вновь заключаемых Договоров. Изменение цены после Акцепта не допускается, за исключением случаев, когда объём работ изменяется по инициативе Заказчика и стороны оформляют это дополнительным соглашением (Спецификацией).

6. СДАЧА-ПРИЁМКА РЕЗУЛЬТАТА

6.1. По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику Результат (доступы к боту/mini app) и направляет Акт выполненных работ (или УПД) способом, позволяющим зафиксировать факт направления (электронная почта, мессенджер с сохранением истории).

6.2. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента направления Акта/УПД и передачи Результата подписать Акт либо направить мотивированный отказ с перечнем конкретных несоответствий ТЗ.

6.3. Если в указанный срок мотивированный отказ не поступил, Акт считается согласованным и принятым Заказчиком, а Услуга — оказанной надлежащим образом. Это условие не освобождает Исполнителя от ответственности за скрытые недостатки, которые не могли быть выявлены при обычной приёмке, но бремя доказывания таких недостатков и их связи с действиями Исполнителя лежит на Заказчике.

6.4. Односторонний Акт является одним из доказательств исполнения, но не единственным. Суды оценивают совокупность обстоятельств: уведомление о готовности, передачу доступов, переписку, фактическое использование Результата. Исполнитель вправе ссылаться на любые доказательства передачи и использования.

7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

7.1. Исполнитель отчуждает Заказчику исключительное право на Результат в полном объёме. Исключительное право переходит к Заказчику с момента передачи Результата (предоставления доступов к боту / mini app) и при условии полной оплаты по Счёту.

7.2. До момента перехода исключительного права Заказчик вправе использовать Результат исключительно в целях тестирования и приёмки.

7.3. Если Спецификацией прямо предусмотрено иное (например, предоставление исключительной лицензии с сохранением права за Исполнителем), применяются условия Спецификации. По умолчанию действует правило п. 7.1.

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1. Исполнитель заверяет, что на дату передачи Результата:

· код создан самостоятельно либо с использованием компонентов, права на которые не нарушают прав третьих лиц;
· вредоносный код отсутствует;
· использованные библиотеки и компоненты используются на законных основаниях;
· на дату передачи Исполнителю не известны какие-либо претензии третьих лиц в отношении Результата.

8.2. Заверения даются по состоянию на дату передачи. Исполнитель не отвечает за обстоятельства, возникшие после передачи и не связанные с его действиями, а также за обстоятельства, которые невозможно было предвидеть.

8.3. Заказчик заверяет, что предоставленные им материалы и данные не нарушают прав третьих лиц и он обладает необходимыми правами на их использование.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Для Заказчиков — ИП и ООО (B2B): совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой, фактически уплаченной Заказчиком по соответствующему Счёту (цена договора).

9.2. Исполнитель не возмещает упущенную выгоду, репутационный ущерб, потери от простоя, утрату данных, возникшие не по вине Исполнителя, а также иные косвенные убытки, за исключением случаев, когда ограничение ответственности недопустимо в силу закона (в частности, при умысле Исполнителя).

9.3. Для Заказчиков — физических лиц: ответственность Исполнителя ограничивается реальным ущербом, причинённым виновными действиями Исполнителя, в пределах цены Договора. Упущенная выгода и косвенные убытки не возмещаются, поскольку это не запрещено законом и не ущемляет прав потребителя сверх предусмотренного законом.

9.4. Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, если оно вызвано:

· виной Заказчика (включая несвоевременное предоставление материалов, доступов, ТЗ или согласований);
· действиями/бездействием платформ Telegram, Puzzlebot или иных третьих лиц, привлечённых не Исполнителем;
· обстоятельствами непреодолимой силы.

9.5. Минимальная компенсация затрат Исполнителя. Если Заказчик отказывается от Договора после начала работ (для B2B — в случаях, допускаемых законом или Договором; для физлиц — по ст. 32 ЗоЗПП), Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые расходы, но не менее 50% от стоимости оплаченного Счёта, если Исполнитель приступил к исполнению. Для физлиц это условие применяется в пределах, допускаемых ст. 32 ЗоЗПП: возмещению подлежат фактические расходы, бремя доказывания которых лежит на Исполнителе. Стороны соглашаются, что 50%

стоимости является разумной оценкой минимальных трудозатрат Исполнителя на старт проекта, если иное не будет доказано.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТФОРМ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ

10.1. Telegram. Заказчик понимает и соглашается, что mini app функционирует внутри платформы Telegram. Блокировки, замедление, технические сбои, изменения API или правил Telegram не являются недостатком работы Исполнителя и не влекут ответственности Исполнителя. Ответственность за доступность платформы несёт Telegram.

10.2. Авторизация через Telegram. Если Результат использует авторизацию через Telegram, Заказчик самостоятельно несёт все риски, связанные с таким способом авторизации, включая регуляторные риски и риски, связанные с ограничениями иностранных сервисов. Исполнитель не несёт ответственности за последствия, вызванные использованием Telegram-авторизации, и не гарантирует её соответствие меняющимся требованиям законодательства. Заказчик обязан самостоятельно оценить применимые к нему требования и при необходимости запросить альтернативный способ авторизации до согласования ТЗ.

10.3. Puzzlebot. Ответственность за работоспособность конструктора Puzzlebot, его функциональность, доступность и стабильность несёт правообладатель Puzzlebot. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за действия/бездействие Puzzlebot и иных третьих лиц, не привлечённых Исполнителем в качестве субподрядчиков. Оплата доступа к Puzzlebot является возмещением расходов на инфраструктуру (п. 5.3).

11. ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ

11.1. В базовую стоимость Услуги не входит последующая поддержка. После передачи Результата Заказчик получает базовую инструкцию и далее самостоятельно обеспечивает эксплуатацию, если Спецификацией не предусмотрено иное.

11.2. Платная поддержка оказывается исключительно на основании отдельного запроса Заказчика, содержащего конкретный перечень работ (ТЗ на поддержку). Исполнитель производит индивидуальный расчёт стоимости и сроков, выставляет отдельный Счёт. Поддержка оказывается только после оплаты такого Счёта.

11.3. В рамках платной поддержки Исполнитель не обязан выполнять работы, не указанные в согласованном ТЗ на поддержку, в том числе добавлять новый функционал или вносить изменения, не связанные с исправлением ошибок, если это прямо не согласовано.

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных, размещённой в интерфейсе mini app и являющейся неотъемлемой частью Оферты.

12.2. Заказчик, предоставляя свои данные, даёт отдельное согласие на их обработку в объёме, необходимом для исполнения Договора. Согласие оформляется отдельно от Акцепта Оферты (отдельный чек-бокс/кнопка).

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы. К таким обстоятельствам для целей Договора прямо относятся также: блокировки или ограничения Telegram, изменения правил или API Telegram, сбои Puzzlebot, если они носят объективный и непреодолимый для Исполнителя характер.

13.2. Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение 10 рабочих дней с момента наступления обстоятельств.

13.3. Если обстоятельства продолжаются более 60 календарных дней, каждая Сторона вправе отказаться от Договора. В этом случае Исполнитель возвращает оплату за неоказанные Услуги за вычетом фактически понесённых расходов и минимальной компенсации по п. 9.5 (в пределах, допускаемых законом).

14. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК И СПОРЫ

14.1. Для Заказчиков — ИП/ООО досудебный порядок обязателен. Претензия направляется на адрес: ivansedunov88@gmail.com и считается полученной в день направления, если отправлена с подтверждением (электронная почта с уведомлением, ЭДО). Срок ответа — 30 календарных дней с момента получения.

14.2. Для Заказчиков — физических лиц претензионный порядок применяется в части, не противоречащей ЗоЗПП. Обращение может быть направлено на тот же адрес.

14.3. При недостижении согласия спор передаётся в суд в соответствии с законодательством РФ. Для B2B-споров стороны согласуют подсудность по месту нахождения Исполнителя, если это не противоречит императивным нормам.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ

15.1. Оферта действует до её отзыва Исполнителем.

15.2. Исполнитель вправе изменять Оферту, публикуя новую редакцию по той же ссылке. Изменения не применяются к Договорам, уже заключённым до публикации, если иное прямо не согласовано Сторонами.

15.3. Заказчик обязан самостоятельно отслеживать актуальность Оферты. Акцепт Счёта после публикации новой редакции означает согласие с новой редакцией.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всём, что не предусмотрено Офертой, применяется законодательство РФ.

16.2. Если какое-либо условие Оферты будет признано недействительным, остальные условия сохраняют силу.

16.3. Бездействие Исполнителя при нарушении Заказчиком условий не является отказом от права требовать исполнения впоследствии.

16.4. Язык Договора — русский.

17. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП Седунов Иван Дмитриевич
ИНН: 470707617900
ОГРНИП: 312470703000032
Адрес для обращений: ivansedunov88@gmail.com
Ссылка на Оферту: https://sivan2025.github.io/docs/contract.pdf